同意。
杨文进
2025.10.28

“1·11”道路交通事故调查报告

2025年1月11日20时05分，李某某的道路交通事故，永德县公安交通警察大队于2025年1月11日受理，根据现场勘查和调查取证情况，初步查证了道路交通事故事实，查明了形成道路交通事故的原因，查实了当事人的行为对道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，2025年2月13日制作下发了道路交通事故认定书。现将有关情况报告如下：

一、道路交通事故当事人、车辆、道路和交通环境等基本情况

（一）当事人情况

当事人李某某，男，汉族，户籍所在地：云南省临沧市镇康县勐捧镇勐捧村委会勐浪田组，生前住址：云南省临沧市镇康县勐捧镇勐捧村委会勐浪田组，准驾车型为C1的机动车驾驶证，发证机关为云南省临沧市公安局交通警察支队，初次领证日期为2000年7月4日，有效期限2022年7月4日至长期，状态正常，系本案中云AE8860号重型特殊结构货车驾驶人，在此事故中死亡。

经云南云通司法鉴定中心鉴定：李某某符合交通事故机械性外力作用致胸腹部等多发损伤并呼吸循环衰竭死亡。

（二）车辆情况

肇事车为一辆白/红色“三一牌/SY5250GJB4”型重型特殊结构货车，号牌号码为云AE8860，车辆识别代号为

LFCDH85P3A1002031，发动机号为1410B004717，使用性质为货运，机动车所有人为龚某某，登记住所为云南省昆明市官渡区矣六街道商城大道6号20栋306室，初次登记日期为2010年5月27日，检验有效期止2025年5月27日，该车投保于中国人民财产保险股份有限公司临沧市分公司，所购险种为机动车交通事故责任强制保险，保险期间自2024年11月13日0时0分起至2025年11月12日23时59分止，该车核载2人，事故发生时实载1人，事故造成该车严重受损。

经云南云通司法鉴定中心鉴定：该车发生事故时转向系、制动系、行驶系、照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障。

（三）道路和交通环境

事故现场位于云南省临沧市永德县辖区勐板乡白岩村打箭树村道毕某某家挡墙下，道路类型为村组路，技术等级为等外，行政等级为其他，路口路段类型为施工路段；现场路段呈东西走向，东至白岩村方向，西至两沟水村方向，路面性质为干燥泥土路面，道路为不规则土路，有效路面全宽2.4米，现场道路线形为一般弯，两沟水往白岩村方向为右弯。事故发生于夜间，无路灯照明，事故发生时天气：晴。

二、道路交通事故发生经过

2025年1月11日，李某某驾驶云AE8860号重型特殊结构货车沿打箭树村道往白岩村委会方向行驶，20时05分许，车辆在打箭树组毕某某家门口旁实施倒车准备卸料时，车辆左后轮将

道路边缘压塌后车辆发生侧翻，造成车辆受损、李某某当场死亡的死亡道路交通事故。

三、道路交通事故证据及事故形成原因的分析

（一）道路交通事故现场勘查情况

1.现场定位情况：现场为原始现场，现场采用三角定位法定位，取现场毕某某家南侧围墙西端点作为A点，东端点作为B点。

2.肇事车辆停车位置、车体痕迹：肇事车辆肇事后车辆车轮向上仰翻，驾驶棚严重受损，罐体受损，车辆大梁变形，整车受损。

3.现场路面痕迹、散落物品状况：现场道路南侧有三个缺口，为云AE8860号重型特殊结构货车侧翻时压塌处的缺口，现场图中用a、b、c点代表，a为车辆左前轮造成，b为左侧第二轴轮胎造成，c为左侧第三组轮胎造成。

（二）询问及走访情况

1.经走访，找到证人李某某、陈某某，经对李某某、陈某某进行询问，二人分别讲述了知道的事情发生经过。

2.经对云AE8860号重型特殊结构货车实际所有人季某某及工地负责人胡某某进行询问，二人分别讲述了知道的情况。

（三）道路交通事故的检验、鉴定情况

经云南云通司法鉴定中心鉴定：李某某符合交通事故机械性外力作用致胸腹部等多发损伤并呼吸循环衰竭死亡，详见《云南云通司法鉴定中心法医病理鉴定意见书》云通司鉴中心〔2025〕病理鉴字第24号；云AE8860号重型特殊结构货车发生事故时

转向系、制动系、行驶系、照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，详见《云南云通司法鉴定中心车辆技术鉴定意见书》云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第140号。

（四）当事人的违法行为

当事人李某某驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车上道路行驶时，未在确保安全、畅通的原则下通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。”第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定。

（五）道路交通事故成因分析

当事人李某某驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车上道路行驶时，未在确保安全、畅通的原则下通行，是造成此事故的根本原因。

四、适用法律、法规及责任划分意见

当事人李某某驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车上道路行驶时，未在确保安全、畅通的原则下通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款、第三十八条之规定；根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第

一项之规定，拟认定李某某承担此次事故的全部责任。

五、道路交通事故暴露出来的事故预防工作中存在的突出问题及预防对策建议

此事故中暴露出驾驶人安全意识薄弱，应加大对广大交通参与者的交通安全知识宣传和交通违法行为查处力度。各相关行业监管部门要加强违规驾驶的源头监管。